



Daten und Sicherheit

EuGH: Credit Scoring der *Schufa* verstößt gegen das Datenschutzrecht

Der *Generalanwalt am EuGH Priit Pikamäe* hat sich in seinen Schlussanträgen vom 16.3.2023 (EuGH, Schlussanträge des GA Pikamäe v. 16.3.2023 – C-634/21, C-26/22 und C-64/22) u.a. dafür ausgesprochen, dass der Gerichtshof die Erstellung eines Score-Wertes für die Kreditwürdigkeit einer Person sowie die überlange Speicherung von Daten aus öffentlichen Registern durch die private Wirtschaftsauskunftei *Schufa* für unvereinbar mit der DSGVO erklärt.

Sachverhalt: Dem Vorabentscheidungsverfahren am *EuGH* liegen mehrere deutsche Fälle zugrunde. Im ersten Verfahren (C-634/21) verlangte der Betroffene, dem zuvor ein Darlehen von einer Bank mit Verweis auf den Score-Wert der Auskunftlei verwehrt wurde, von der *Schufa* die Löschung des Eintrags sowie Zugang zu den Daten. Diese teilte ihm jedoch lediglich seinen Score-Wert und allgemeine Informationen zur Berechnungsmethode desselben mit. Im zweiten Verfahren (C-26/22 und C-64/22) hatte der Betroffene eine Restschuldbefreiung nach einer Insolvenz durchlaufen. In diesem Rahmen werden von den Insolvenzgerichten Register veröffentlicht, welche Verbraucher ein solches Verfahren durchlaufen haben. Diese öffentlich zugänglichen Informationen werden allerdings nach einem halben Jahr wieder aus dem Register gelöscht, während hingegen die *Schufa* die Informationen für drei Jahre abspeichert.

In beiden Fällen legten die Betroffenen Beschwerde beim *Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI)* ein, der ein Einschreiten gegen die *Schufa* allerdings ablehnte. Dagegen klagten die Betroffenen vor dem *VG Wiesbaden*, das die Verfahren letztlich dem *EuGH* zur Vorabentscheidung vorlegte und fragte, ob es sich bei dem *Schufa*-Scoring um eine auf einer automatisierten Verarbeitung beruhende Entscheidung i.S.v. Art. 22 Abs. 1 DSGVO handelt, welche Bedeutung dem Geschäftsgeheimnis zuzubilligen ist und unter welchen Voraussetzungen die Speicherung personenbezogener Daten aus öffentlichen Registern bei Wirtschaftsauskunfteien rechtmäßig ist.

Schlussanträge des Generalanwalts: *Generalanwalt Pikamäe* betont zunächst, dass jede Person gem. Art. 22 Abs. 1 DSGVO ein Recht darauf habe, nicht einer Entscheidung unterworfen zu werden, die auf einer ausschließlich automatisierten Verarbeitung ihrer Daten beruht. Sodann schlägt er dem *EuGH* im Verfahren C-634/21 vor, zu entscheiden, dass das Scoring der *Schufa* die Voraussetzungen des Art. 22 Abs. 1 DSGVO erfülle, da es sich um ein Profiling i.S.d. Vorschrift handle, die Entscheidung rechtliche Wirkungen gegenüber der betroffenen Person entfalte oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträch-

tige und davon auszugehen sei, dass die Entscheidung ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhe. Darüber hinaus bedürfe es aussagekräftiger Informationen über die hinter der Verarbeitung stehende Logik sowie deren Tragweite und über die angestrebten Auswirkungen für die betroffene Person. Der Generalanwalt ist in diesem Kontext der Ansicht, dass die Verpflichtung, aussagekräftige Informationen über die Logik bereitzustellen, dahin zu verstehen sei, dass sie hinreichend detaillierte Erläuterungen zur Methode für die Berechnung des Score-Wertes und zu den Gründen umfasst, die zu einem bestimmten Ergebnis geführt haben. Die Tatsache, dass auf Basis des *Schufa*-Scorings die Bank letztlich die Entscheidung darüber treffe, welche Person ein Darlehen gewährt bekommt und welche nicht, ändert an der rechtlichen Erheblichkeit der Beeinträchtigung durch die ausschließlich automatisierte Datenverarbeitung nichts.

In den Verfahren C-26/22 und C-64/22 ergänzt der Generalanwalt, dass auch die Speicherung der Informationen über die Restschuldbefreiung, die zeitlich über die Speicherung im öffentlich zugänglichen Register hinausgeht, gegen die DSGVO verstießen. Bei der erforderlichen Interessenabwägung käme man zu dem Ergebnis, dass erhebliche negative Folgen, die die Speicherung der Daten für die betroffene Person nach Ablauf des fraglichen Zeitraums von sechs Monaten haben werde, gegenüber den geschäftlichen Interessen der *Schufa* und ihrer Kunden an der Speicherung der Daten nach diesem Zeitraum zurückträten. Sinn und Zweck der am Ende des Insolvenzverfahrens stehenden Restschuldbefreiung sei es, dass die betroffenen Personen sich wieder am Wirtschaftsleben beteiligen können, was vereitelt werden würde, wenn Auskunftleien die Daten über die Insolvenz länger speichern dürften. Demzufolge bestünde ein Löschungsanspruch, sobald die Informationen auch aus dem öffentlichen Register gelöscht wurden.

Erste Einschätzung: Die Rolle, die private Auskunftleien im Wirtschaftsverkehr spielen, kann nur schwer überschätzt werden. Damit einhergehen die immensen Konsequenzen für Personen, die bei der *Schufa* oder anderen Auskunftleien in Ungnade gefallen sind. Zwar ist die Notwendigkeit von Bonitätsprüfungen nicht zu bestreiten, allerdings ist die Bestrebung des Generalanwalts, das Verfahren transparenter zu machen, zu begrüßen – insbesondere mit Blick auf die Tatsache, dass es sich bei den Auskunftleien um Privatunternehmen handelt. Dass die Praxis der dreijährigen Speicherung von Informationen über die Restschuldbefreiung durch die *Schufa* nach Auffassung des Generalanwalts dem Zweck des Insolvenzverfahrens zuwiderläuft, trifft ebenfalls zu. Sollte der *EuGH* den Schlussanträgen folgen, wäre dies ein großer Beitrag zum Verbraucherschutz im Kreditwesen.

Quellen: <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-03/cp230049de.pdf>; https://www.lto.de/persistent/a_id/51331/

Markus Meyer, Göttingen